

עין משפט
נר מצוה

בא א ב מיי פ"ה מהל' תענית הלי' י סג עשין מד"ם ג טוש"ע או"ח סי' תקנז ענין כג: ג (מיי) פ"ג מהל' תענית הלי' יא טוש"ע או"ח סי' תקסא סי"ן: כב ד מיי פ"ה מהל' תענית הלי' טוש"ע שס ענין ה: כג ד מיי שס הלכה ז וסגנ שס טוש"ע או"ח סי' תקנז ענין כ: ו (טוש"ע או"ח סי' תקנז סעי' ז): ד (מיי) פ"ג מהל' תענית הלי' ד טוש"ע או"ח סי' תקנז סעי' ג]:

הגהות הב"ח

(ה) גמ' לכל דבריהם זו וזה ענין:

גליון הש"ס

גמ' בה"ש שלו מורה. עיין שיעורין מה ע"ה מד"ה אי אהם מודים:

רבינו חננאל

ת"ר שבעה דברים מביטין מבני אדם, יום מיתה ריום נהמה ועומק הדין ואין אדם יודע מה בלבו של חברו [ואין אדם יודע כמה משכבין ומלכות בית דוד מתי תבוא ומלכות חייבת מתי תכלה. ת"ר שלשה דברים עליו במחשבה ליבראות, ואילו לא עלו דין הוא שיעלו, המת שיסריח ויחשבה מן הלב והחבואה שתרקב, ויש אומרים אף על המטבע שיצא. מנהי' מקום שנהוג לעשות מלאכה בתשעה באב עושין כו'. אמר שמואל אין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב בלבד, ופרוש דסבר שמואל אחד תענית צבור ואחד תשעה באב ביה"ש שלו מותר ואין אסורין אלא משחשבה. גימא מסייעא ליה אין בין תשעה באב ליום הכפורים אלא שיום הכפורים ספיקו אסור ותשעה באב ספיקו מותר, מאי לאו בין השמשות? ודחינן לא לקביעא דירחא, כלומר אם מסתפק לך מתי נקבע החודש אתה תופס מספק שני ימים יום כפור, ולא שני ימים תשעה באב, וכדאמר רב שיא. דרש רבא עוברות ומניקות, מתענות ומשלימות בו כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכפורים, ובין השמשות שלו אסור, וכן אמרו משמא דר' יוחנן. (א)והאלהים לא אמרה הכי, פירוש בשבועה לא אמרה ר' יוחנן ורבא אמרה עליו כן. ואקשינן ומי אמר ר' יוחנן הכי, והאמר ר' יוחנן תשעה באב אינו כתענית צבור, מאי לאו לבין השמשות, מכלל שבין השמשות שלו מותר. ודחי רבא לא למלאכה מותר. ואקשינן למלאכה הא תניא לה מקום שנהוג לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, דאי ס"ד איסורא היכא דנהוג במקום איסורא מי שביקשן לה, אלא מאי אין תשעה באב כתענית צבור לתפלת נעילה, כלומר אין מתפללין תפילת נעילה בתשעה באב, ומאי איכפת לן והא אמר ר' יוחנן ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו.

נדר:

אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב. פ"ה לכולל מצעוד יום ולאסור במלאכה ושאר חומרי האמורים שם וא"ת תשעה באב מי הו' כתענית ציבור לאסור במלאכה וי"ל דה"ק אין תענית ציבור בצבל אפילו במקום שלא נהגו לעשות מלאכה: **אין** בין תשעה באב ליום הכפורים. הא דלא חשיב מלאכה שמותר בתשעה באב במקום שנהגו נראה לר"י משום דבסיפא מסיק לה לשריותא דמלאכה גבי אין בין ט' באב לתענית ציבור והא דלא חשיב תפילת נעילה דליתא צט' באב דלקמן משום דבזרייתא לא איירי כאלן צמדי' דאסור והיתר: **לא** דשרי בין השמשות דירדה. תימה לר"י אמאי קמי גבי יוה"כ ספיקו הא אפילו ודאי יום אסור דמוספת יוה"כ דאורייתא ומירן דנקט ספיקו לאשמועינן דצט' באב אפילו ספיקו מותר: **לְקַבִּיעָא** דירחא. אין לפרש כגון בני צבל שאין יודעים מתי הוקבע החודש בא"י שהיו צריכים לעשות יוה"כ שני ימים דבהדיא אמר בסוף פ"ק דר"ה (דף כא.) שאין עושין אלא יום אחד אלא ה"פ ספיקו אסור אם מסתפק אפילו בא"י מתי הוקבע החודש כגון שמהלך צמדצר עושה צ' ימים כדין כל ספיקות דאורייתא דלולין לחומרא הקשה רשב"א דמשמע לקביעא דירחא הן חלוקין הא לכל דבריהן שוין והא יום הכפורים תוספתו אסור וט' באב תוספתו מותר ומירן ר"י דלא מייירי אלא בדברים דשייכי בתענית עצמנו: **והאמר ר' יוחנן** וְלֹאִי שֵׁיתפַּלֵּץ בָּהּ הַיּוֹם. (אע"ג דר' יוחנן איירי דוקא בספק לא התפלל אבל ודאי התפלל אסור להתפלל^א כדמוכח גמי שמתו (נרכות כא.) דקאמר ספק התפלל ספק לא התפלל אל יתפלל ור' יוחנן אמר ולואי שיתפלל כל היום וקאמר אם התפלל ומא' ציבור מתפללין אם יכול לחדש דבר בתפלתו יחזור ויתפלל ואם לאו אל יתפלל מ"מ פריך שפיר כיון דר' יוחנן על הספק מתייד להתפלל א"כ בתשעה באב דדמי לתענית ציבור צכמה דברים וכתענית ציבור איכא תפלת נעילה צט' באב נמי יתפלל ומשני התם חובה והכא רשות פי' לא לגמרי רשות אלא לאו חובה הו' אלא מזהא מיהא איכא^ב.

^אקולי

נדר:

אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב. פ"ה לכולל מצעוד יום ולאסור במלאכה ושאר חומרי האמורים שם וא"ת תשעה באב מי הו' כתענית ציבור לאסור במלאכה וי"ל דה"ק אין תענית ציבור בצבל אפילו במקום שלא נהגו לעשות מלאכה: **אין** בין תשעה באב ליום הכפורים. הא דלא חשיב מלאכה

מקום שנהגו פרק רביעי פסחים

נגדו של אדם הראשון. שהיו חקוקות צו כל מין היה ובהמה והוא נמסר לנמרוד על כן יאמר כנמרוד גבור ציד (בראשית י) ועשו הרגו ונטלו לפיכך היה איש ציד והן שכתוב בהן החמודות אשר אתה צבית (שם כו). ואני שמעתי בגדיי של אדם הראשון היינו כתנות עורש) שהיו

לו: **ויום הנחמה**. של כל אדם מתי יתנחם מדאגתו: **ועומק הדין**. הרוב טועים צו. אי נמי עומק הדין העמיד: **מלכות חייצב**. רומי שכתוב בה"י גבול רשעה ורשעה היינו חייצב: **עלו במחשבה**. ונתקיימו: **ואם לא עלו דין הוא שיעלו**. דלצ"כ לא היה אדם מתקיים: **שיספית**. שאל"כ הקרובים היו מזניעין אותו ורואין את ענין תמיד לפניהם: **ועל הסבואה שתרקב**. שאל"כ היו צעלי בתים מאכזרין אותה ומציאין רעבון לעולם: **בתני'** וכלל מקום. בין נהגו בין לא נהגו: **תלמידי חכמים צטלין**. ממלאכה אותו היום: **כגן שמעון כו'.** ולא אמרינן מיחזי כיהורא ואם רצה ליצטל רשאי: **גמ'** (תענית יב.) **תענית ציבור צצבל**. הואיל ואין צריכין לגשמים אם גזרין על דבר אחר אין חומר תענית ציבור נוהג צו לאכול מצעוד יום וליאסר במלאכה ושאר חומרי האמורים שם: **בין השמשות שלו אסור**. בצאכילה ט' ובמלאכה דמחמירין על ספיקו כדאמרינן בתענית ציבור ושמואל קא משוי ט' באב כתענית ציבור: **מצעוד יום למעוטי מאי לאו למעוטי בין השמשות**. ספק: **לא למעוטי משחשבה**. ודאי אצל על ספיקו לא מחמירין: **אין בין ט' באב ליוה"כ**. לכתחילה קאמר אצל דאיעצד טובא איכא זה כרת וזה איסור צעלמא:

דרצ שישא לקמן: **לקביעא דירחא**. לעשות שני ימים כי מספקא לן אם עצרו צ"ד חדש שעבר אי לא: **מאי לאו**. לאכילה בין השמשות: **לא למלאכה**. של יום עצמו משתשכן ואשמעי' דבתענית ציבור אסור וצט' באב שרי: **ואפילו לר' שמעון**. לאו מיסר אתא אלא אם רצה מי שאינו תלמיד חכם לעשות עצמו כתלמיד חכם וליצטל במקום העושין רשאי ולא חיישינן דילמא מיחזי כיהורא: **לספגל נעילה**. שבתענית ציבור היו מתפללין תפלת נעילה כדמתן צב' בתרא דתענית (דף טו.) צג' פרקים צשנה כהנים נושאים כפיהן ד' פעמים ציום שחרית ומוסף ומנחה ונעילה ואלו הן ג' פרקים תעניות ומעמדות ויה"כ: **והאמר ר' יוחנן**. צמסכת צרכות דאין צתפלה יסירה משום צרכה לצטלה: **הסס דחוצה**. בתענית צבור חוצה מדרצגן ובתשעה באב אשמועינן דלאו חוצה הוא ומ"מ אם צא להתפלל כל ימות השנה מותר ולואי: **לעשרים וארבעה**. דמתן צמסכת תענית (דף טו.) שמוסיפין בתענית ציבור שש צרכות על שמונה עשרה: **רצ פפא אמר**. לעולם כדסלקא דעמין מעיקרא דאינו כתענית ציבור דאמר לבין

תנא

השמשות קאמר ולא תקשי לרבי יוחנן קמייתא דהאי דקאמר אינו כתענית ציבור לחומרא קאמר והכי קאמר אינו כשלש ראשונות שמותר בין השמשות שלהן כדמתן צהו בתענית ין.] אוכלין ושותין מצעוד יום: **לאו בין השמשות**. וקשיא לרבא ולרבי יוחנן דאמרי בין השמשות שלו אסור: **הא לכל דבריהן** **וס** **והשן**. מילתא צאנפי נפשה היא ודייק לה ממתניתין דלעיל דקמתי אין בין תשעה באב ליום הכפורים שיהא מותר לכתחלה צזה מה שאסור צזה אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר: **אין בין תענית ציבור לתשעה באב**. קס"ד בין להקל בין להחמיר אלמא לא חמיר תשעה באב מתענית ציבור וכתענית ציבור תניא דפניו ידיו ורגליו מותר:

תנא

מסורת הש"ס

א) מילתא סוף בשלה פסחה ה' (צ) (נצט"א: מפולג.) (א) תענית ל: צרכות ח: (ד) תענית יא: וע"ש, (ה) תענית יב: (ו) צרכות כא: (ז) ונכרסות וגם בתום' דהכא ליתא,) (ח) (מ"ק טו: תענית יג.) (ט) (גז' רש"ש ארז,) (י) (מלאכי א,) (יט) עי' הנהגות רש"י, ט' ס"א על המטבע שלא דלצ"כ צמה היו עניים מתפרנקי' שאין להם עבודה שדה וכו'; (ט) (תענית יב,) (ג) עי' רש"י דתענית יג. ד"ה כשאמרו כו' והמ"א סי' קנעז ס"ק גכ הניחו צל"ע,) (ט) (תענית יב,) (ט) (נתיב מוס' ר"ה ט, ד"ה ורבי עקיבא,) (ט)

מוסף תוספות

א. והכא היינו ודאי התפלה מוס' ר"פ. ב. ולא פליג עלה ד' יוחנן. מוס' הא"ש. ג. כמו בספק התפלה. שם.

רבינו חננאל (המושך)

ופרקין חננאל דאמר ולואי רשות הוא, התם בתענית צבור תפלת נעילה חובה, וכי אתא ואיטריך למימר (תנ"ב) אינו כתענית ציבור, למיפטריה מתפילת חובה קאתא. איבעית אימא למיפטריה מב"ד ברכות. ופריך רב פפא פירוק אחר אליבא דרבא אינו כתענית ציבור כתעניות הראשונות דקילו, כדתנן אכלין משחשיכה וכו', אלא כאהרונות דחמירין ובין השמשות שלו אסור. ומתובנין על רבא מיהא, אין בין ט' באב ליוה"כ אלא שיהיו"כ ספקו אסור וט' באב ספקו מותר, מאי לאו ספקו בין השמשות, וקתני מותר. ודחי רב שישא מאי ספקו קביעא דירחא, שיהיו"כ תופס שני ימים וט' אבא יום אחד. ודייקין מינה מדקתני אין ביהמה אלא כך וכך, הא לכל דבריהם ט' באב ויהיו"כ שוין, מסייע ליה לר' אליעזר דאמר אסור לאדם להושיט אצבעו במים בט' באב כדרך שאסור להושיט אצבעו צבור דירחא, מתמיב אין בין תשעה באב לתענית צבור אלא שתענית צבור אסור בעשיית מלאכה ומפורש בתענית פ"ק, וט' באב מותר בעשיית מלאכה במקום שנהוג בו לעשות מלאכה, ודייקין מינה הא לכל דבריהם זה וזה שוין, ואילו גבי תענית צבור תניא כשאמרו אסור ביהיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו מותר. והנה הקיש ט' באב לתענית צבור, מה תענית צבור פניו ידיו ורגליו מותר, אף ט' באב ורגליו מותר, אף ט' באב ורגליו מותר, ואין אמר אסור להושיט אצבעו במים. ופרקינן תנא חומרי חומרי קתני, פי' תנא אין בין ט' באב ליום הכפורים אלא חמור יום הכפורים מט' באב שיום הכפורים ספקו אסור וט' באב ספקו מותר כדאמרן, וכן עזר שנה חמור תענית צבור מט' באב שבתענית צבור אסור במלאכה וט' ויש עוד חומר לט' באב

^[א] נראה מדברי רבינו אלו דהיה לו גירסא אחרת כגויגול זו וע"ש

^[ב] קולי